

출처 · 인용 · 시점 법적유효성●

"언제 기준이냐"가 정답을 바꾼다 — 모든 결론을 버전 박힌 근거에 묶는 법

docs / 02_출처_시점유효성.md → 비개발자(KICPA)용 도식 해설

📌 인용 = URL이 아니라 버전 객체

① 공포일 ≠ 시행일 ≠ 적용시점

⚖️ 권위 위계 + 충돌 표면화

작성 · 신현우 (KICPA, 2년차)

목적 · 딜로이트 안진 Business Tax 지원 / 포트폴리오

문서 · 법인세 자문 보조 AI 설계서 — 출처·시점 章 해설본

날짜 · 2026-06-28

30초 요약 — 이 문서(02)가 뭐죠?

한 문장: 세무 결론은 "어느 시점에 유효한 어느 법령 버전"에 묶입니다. 그래서 AI의 인용은 그럴듯한 URL이 아니라 버전이 박힌 근거 객체를 가리켜야 하고, 적용 시점을 모르면 **답하지 않고 되물어야** 합니다.

① 무엇을 답나

버전 박힌 소스객체(법령·예규·판례·웹),
공포일/시행일 분리, 적용시점(귀속/거래/신고), 권위위계·충돌처리.

② 왜 중요한가

이 모델이 없으면 인용은 **사후 재현·검증 불가능**한 문자열일 뿐. 세무에서 가장 위험한 건 "그럴듯한 최신 답".

③ 어디에 쓰이나

ERD의 근거 엔티티, RAG-웹의 메타데이터, 환각방지의 인용 게이트, 보안의 재현성 — 전부 이 위에 선다.

회계사의 직관으로 번역하면 — 3가지 비유

비유 1 · 세법 개정 전후 「적용시기 검토」

같은 조문이라도 **공포일·시행일·적용 사업연도**에 따라 결론이 갈립니다. 실무에서 늘 하는 "이건 어느 개정 기준이지?"를 객체로 만든 것이 `ProvisionVersion · effective_from/to · TransitionRule · applicable_basis`입니다.

비유 2 · 세무조정의 「귀속시기 판단」

비용 인정 여부는 **오늘 날짜가 아니라 거래일·귀속연도·신고일**에 달려 있습니다. 기준일이 불명확하면 단정하지 않고 추가정보를 요청하는 것 — 그 원칙이 **abstain(되물음)**입니다.

비유 3 · 감사증거의 「원천·신뢰도 평가」

구두답변보다 계약서·외부조화·공식문서가 강한 증거이듯, **법률 > 시행령 > 예규·판례 > 실무서 > 웹**의 권위 순위와 충돌 처리가 필요합니다.

Ⓢ 이 문서를 관통하는 가드

적용시점이 불명확하면 결론 금지 → 되물음(abstain). "어느 사업연도 기준인가요?"를 먼저 묻습니다. 시점을 묻지 않는 답은 틀린 답입니다. `PROV-006 · PROV-013`

도식 ① — 한국 세무의 시점 문제 (왜 어려운가)

"이 비용 손금 되냐?"의 답은 "어느 사업연도냐"에 따라 달라집니다. 시점이 만드는 6가지 함정입니다.

개념	무엇이 문제인가	모델링 포인트
시행일(施行日)	법령은 공포일 ≠ 시행일. 개정마다 시행일이 다름	ProvisionVersion. effective_from/to
부칙·경과규정	"이 법 시행 전 개시한 사업연도분은 종전 규정" 같은 경과조항	TransitionRule (기계 판정 객체)
귀속 vs 신고	2025 귀속분을 2026.3 신고 — 법인세는 귀속(사업연도) 원칙이나 쟁점마다 기준일이 같림	applicable_basis 열거 선택·기록
소급·불이익	"유리하면 소급"은 일반 원칙 아님 — 부칙·조세법률주의·신뢰보호가 함께 작동	명시 규정 있을 때만 자동 적용 금지
예규·해석 변경	같은 조문 해석이 예규/판례로 바뀜	Ruling.issued_date · supersedes
개정 추적	외부 소스가 특정 시점 버전을 주는지 불확실	SourceSnapshot + 해시 + 모니터

💡 회계사 포인트

법률 AI들은 "인용을 보여준다"에서 멈춥니다. 세무는 "언제 기준이냐"가 정답을 바꿉니다. 그래서 이 문서가 ERD·RAG·웹·환각방지보다 먼저 와야 스키마가 흔들리지 않습니다.

도식 ② — 공포일 · 시행일 · 적용시점 타임라인

가장 헷갈리는 핵심. 세 날짜가 다르고, 버전 선택의 기준은 공포일이 아니라 시행일, 그리고 내 사건의 적용시점입니다.

공 포 일

2024.12.31

시 행 일 (effective_from)

2025.01.01

개정 준비(아직 효력 ×)

신(新) ProvisionVersion 유효기간 (effective_from ≤ 적용시점 < effective_to)

← 구(舊) 버전 적용 구간

→ 신(新) 버전 적용 구간

2024 사업연도 손금 판단

구 버전 적용 (시행일 전 귀속). 공포가
2024년이어도 효력은 2025부터.

2025 사업연도 손금 판단

신 버전 적용. 같은 질문, 다른 답 —
PROV-003

경계 규약

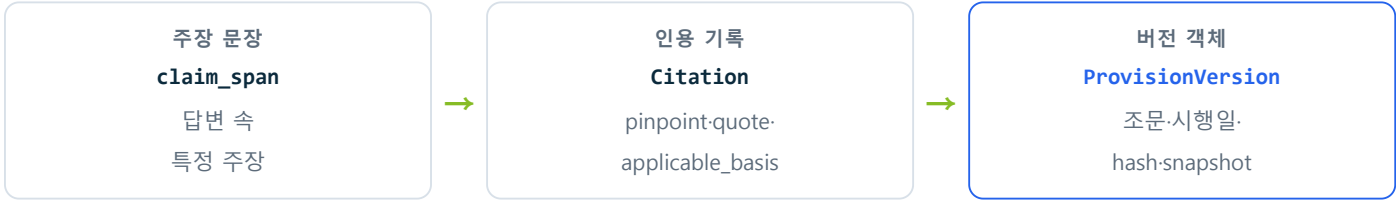
effective_from = **inclusive**, effective_to
= **exclusive**. 개정 전일·폐지일 경계 테
스트 PROV-012

⚠ 가장 흔한 실수

"최신 법으로 답하기." 최신이 아니라 그 사건의 적용시점에 유효했던 버전이 정답입니다. 부칙·경과규정이 있으
면 **TransitionRule** 조건식으로 기계 판정(자동 단정 ×).

도식 ③ — 인용은 URL이 아니라 "버전 객체"를 가리킨다

AI 답변의 각 주장 문장은 `citation`으로 근거에 연결됩니다. 그 근거는 링크가 아니라 버전·시점이 박힌 객체여야 합니다.



✖ 이렇게 하면 안 됨

"법인세법에 따라 손금 인정됨" ([blog.naver.com/...](#) 링크)

· 어느 조문인지 ✖ · 어느 시행일 버전인지 ✖ · 어느 연도 기준인지 ✖ · 사후 재현 ✖

✔ 이렇게

법 인 세 법 제 19조의 2 ① · ProvisionVersion(eff 2025-01-01) · 2025 귀속 기준 · quote 발췌 · hash

· pinpoint 조/항/호/목 · 시행일 버전 · applicable_basis · 원문 발췌가 주장을 실제 지지

인용이 갖춰야 할 3대 의무

의무	내용	근거
pinpoint 인용	조/항/호/목·문단 위치까지. "법인세법에 따라" 수준은 미달	PROV-004
entailment	인용 원문이 그 주장을 실제로 지지해야 함 (개수가 아니라 지지 여부)	PROV-010
시점 표기	각 인용에 <code>applicable_basis</code> 를 달아 "2025 귀속 유효 조문"임을 명시	PROV-005

도식 ④ — 네 가지 "버전 박힌 소스객체"

모든 권위 출처는 버전과 시점을 가진 객체로 표준화합니다. 종류마다 보존하는 핵심 필드가 다릅니다.

법령

ProvisionVersion (+ TransitionRule)

text · 공포일·시행일 분리 · effective_from/to · 개정문서번호
(amended_by) · 개정이유 · snapshot · hash
+ 부칙은 기계 판정 TransitionRule로 분리

예규·질의회신

Ruling

문서번호 · issued_date · 발행처(기재부/국세청) · 쟁점·사실·회신요지 ·
supersedes
+ 구속력 한계 · 해석변경일 · 사실관계 동일성 요건

판례·심판례

CasePrecedent

사건번호 · 법원(대법원/조세심판원) · 선고일 · 쟁점·판단·결론 · 인용조
문 · status(확정/계류)

웹·외부 캡처

SourceSnapshot

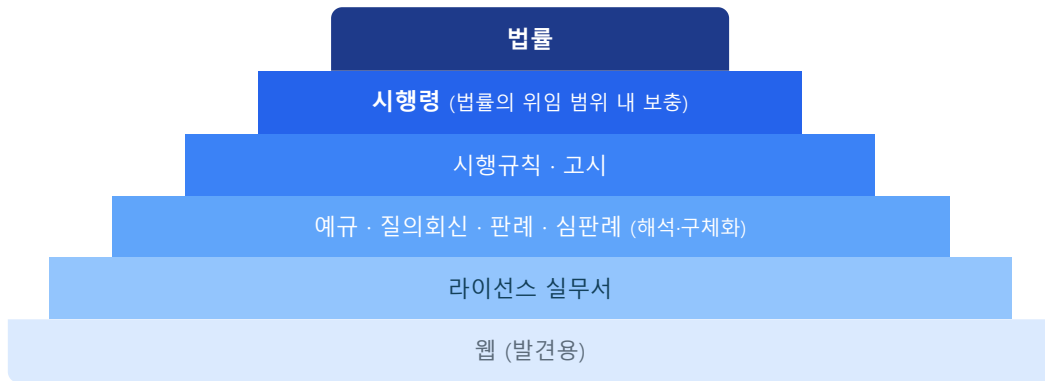
URL · 정식제목 · 발행처 · 발행일 · 조회시각 · 추출방법
(HTML/PDF/HWP/OCR) · content_hash · 공식 여부

💡 웹은 "발견"용, 승격돼야 "근거"

웹(SourceSnapshot)은 단서를 찾는 도구입니다. 법령·예규·판례 같은 권위 출처로 **승격(promote)**될 때만 결론 근거로 인정됩니다(→ 06 웹리서치). 블로그·카페·요약글은 결론 근거에서 배제.

도식 ⑤ — 권위 위계 피라미드 (단, 서열이 전부가 아니다)

출처는 권위 순위가 다릅니다. 하지만 "상위가 하위를 덮어쓴다"는 오해는 금물 — 위임·해석 관계로 봐야 합니다.



⊘ override 오해 금지 (Codex 교정)

- 시행령은 법률을 **override** 하지 않는다 — 위임 범위 내에서 **보충**할 뿐.
- 예규·판례는 법령 본문을 무효화하지 않는다 — **해석·구체화**(예규=구속력 한계, 판례=확정 여부 변수).
- 종합 시 위임·해석 관계 + 시점 + 사실관계 동일성을 함께 본다.

이 위계가 쓰이는 곳

(a) 종합 단계의 claim 정합·tie-break(산술가중 ×, 다수결 ×), (b) 각 소스 내부 검색·재랭킹의 신뢰도 신호. 소스 간 결합은 오직 종합으로.

도식 ⑥ — 충돌 처리 & 시점 유효성 처리 흐름

소스 간 결론이 다르면 평균내지 않고 표면화합니다. 그리고 모든 결론은 적용시점을 거쳐 버전에 묶입니다.

시점 유효성 처리 흐름



충돌 해결 의사결정표 (ConflictFlag)

상황	판단 기준	처리
법률 vs 시행령 외관 충돌	위임 범위 내 보충인지 확인	위임관계로 해소
예규 vs 판례	구속력 한계·확정 여부·시점	해석 한계 표시
구 예규 vs 신 예규	issued_date · supersedes	유효 해석만 채택
사실관계 불일치 예규	fact_match 충족 여부	원용 차단
해소 불가	—	단정 금지 → 회계사 검토항목

도식 ⑦ — 부칙·경과규정을 "기계 판정 객체"로 (TransitionRule)

부칙은 텍스트 메모로 두면 무용지물. 조건을 판정할 수 있는 객체로 만들어야 "이 사건엔 구법/신법 중 무엇"을 자동으로 가립니다.

원문 부칙 (예시)

"이 법은 2025년 1월 1일부터 시행한다. 다만, 이 법 시행 전에 개시한 사업연도분에 대해서는 종전의 규정에 따른다."

TransitionRule 객체

applies_when	사업연도 개시일 < 2025-01-01
then	종전 ProvisionVersion 적용
else	신 ProvisionVersion 적용
guard	자동확정 × → 검토항목

⊖ 소급 자동적용 금지

"납세자에게 유리하면 소급"은 **일반 원칙이 아닙니다**. 부칙·명시적 소급규정이 있을 때만, 신뢰보호·불이익 소급과세 금지를 함께 검토해 **표시**합니다(자동 적용 0건). PROV-014

개정 추적 메타가 없으면?

공포일·시행일·적용례·개정문서번호가 누락되면 **결론을 제한(abstain)**합니다. "그렇듯하게" 채우지 않습니다. PROV-016

회계사 포인트

세무조정 때 "이 거래는 개정 전 사업연도라 종전 규정"이라고 따지는 그 판단을, **조건식으로 박아 재현** 가능하게 만든 것입니다. 사람이 매번 부칙을 다시 읽지 않아도 되게.

비개발자를 위한 전문용어 사전

이 문서의 핵심 용어를 회계사 눈높이로 한 줄씩 풀었습니다.

ProvisionVersion 시행일 버전	특정 조문이 특정 기간에 유효했던 "시행 중 버전" 객체. 같은 조문도 개정마다 버전이 다름.
공포일 promulgated_date	개정 법령이 공식 발표된 날. 실제 효력 시작일(시행일)과 다를 수 있음.
시행일 effective date	법령 효력이 시작되는 날. 버전 선택의 핵심 기준(공포일이 아님).
effective_from / to 유효구간	조문 버전이 유효한 시작일·종료일. from=inclusive, to=exclusive(경계 테스트 대상).
TransitionRule 부칙·경과조치	부칙·경과규정을 기계가 판정할 수 있게 만든 조건 객체("시행 전 개시 사업연도분은 종전").
applicable_basis 적용 기준시점	거래일·귀속연도·신고일·처분일·경정청구일 중 어느 시점 기준으로 판단했는지 기록.
Citation 인용 기록	답변의 특정 주장과 근거 출처 객체를 연결하는 인용. URL이 아니라 버전 객체를 가리킴.
Pinpoint 인용 정밀 인용	법령명만이 아니라 조·항·호·목·문단까지 특정하는 인용.
entailment 지지 관계	인용 원문이 그 주장을 실제로 뒷받침하는지. 인용 개수가 많다는 뜻이 아님.
Ruling 예규·질의회신	과세관청 해석 자료. 발행일·대체관계·구속력 한계·사실관계 동일성 검토 필요.
SourceSnapshot 원문 캡처	웹/외부 원문을 언제 어떤 상태로 확인했는지 해시와 함께 남긴 기록(재현·감사용).
ConflictFlag 충돌 표시	출처 간 결론이 다를 때 숨기지 않고 검토 대상으로 표시하는 장치.
abstain 보류·되물음	근거 부족·시점 불명 시 단정하지 않고 추가 질문으로 전환하는 것.

흔한 오해 8 — "이렇게 설명하면 틀립니다"

출처·시점은 특히 오해가 많은 주제입니다. 왼쪽처럼 말하면 설계 의도를 정반대로 전달하게 됩니다.

#	✗ 이렇게 말하면 틀림	✓ 정확히는	근거
1	"URL만 있으면 출처는 충분"	Citation은 버전 박힌 소스객체를 참조해야 한다	PROV-002
2	"최신 법령만 보면 된다"	거래일·귀속·신고일 적용시점에 유효한 버전을 본다	PROV-003/005/013
3	"시점 애매해도 대략 답할 수 있다"	불명확하면 결론 금지·되물음(abstain)	PROV-006
4	"부칙은 참고라 텍스트로만 저장"	TransitionRule 객체로 조건 판단 가능하게	PROV-008/011
5	"유리하면 소급 적용하면 된다"	자동소급 ✕ — 부칙·신뢰보호 확인 후 표시	PROV-014
6	"예규 하나면 결론 확정"	구속력 한계·발행일·supersede·사실 동일성 함께	PROV-007/015
7	"법령명만 인용해도 된다"	조·항·호·목 pinpoint 없으면 미달	PROV-004
8	"여러 출처 평균내면 된다"	권위·시점·충돌 표시, 필요 시 ConflictFlag	PROV-015

한 문장으로 안전하게

"모든 결론을 버전 법령과 적용시점에 묶고, 시점을 모르면 답하지 않고 되물습니다. 인용은 링크가 아니라 사후 재현 가능한 근거 객체입니다."

왜 이게 강점인가

파트너가 가장 싫어하는 건 "그럴듯한 최신 답"입니다. 시점과 버전을 따지는 태도는 감사 배경 회계사의 신뢰성으로 읽힙니다.

이 문서를 왜 이렇게 썼나 — 핵심 메시지 3

01 출처는 URL이 아니라 "버전 고정 객체"다

법령·예규·판례를 시행일·발행일·해시가 박힌 객체로 표준화했습니다. 그래야 "이 답이 어느 법 버전에 근거했나"를 사후 재현·검증할 수 있습니다.

02 결론은 "현재 법"이 아니라 "적용시점"에 묶인다

거래일·귀속연도·신고일에 따라 같은 질문의 답이 달라집니다. 그래서 모든 인용에 `applicable_basis`를 달고, 부칙은 `TransitionRule`로 기계 판정합니다.

03 모르면 꾸며내지 않고 멈춘다 (abstain)

적용시점·근거·사실관계가 불명확하면 단정하지 않고 되물습니다. 충돌은 평균내지 않고 `ConflictFlag`로 회계사 검토에 올립니다.

면접 한 줄

"법률 AI들은 '인용을 보여준다'에서 멈춥니다. 세우는 '언제 기준이냐'가 정답을 바꿉니다. 그래서 인용을 버전 박힌 조문에 묶고, 적용 시점을 모르면 답하지 않고 되물게 했습니다 — 감사에서 배운 '근거 없으면 결론 없다'를 시스템으로 옮긴 겁니다."

Tax Intelligence Workspace (TIW) · 법인세 자문 보조 AI 설계서

본 해설본은 docs/02_출처_시점유효성.md의 비개발자용 도식 요약입니다 · 정본은 원문을 따릅니다 · 2026-06-28